

1507055-06.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507055-06.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507055-06.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2064411/2022 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 17382103 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 41/22/357 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2/22/603 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 3/22/603 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2064411 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO 1 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

PEDRO FELIPE DE LIMA como incurso nos artigos, 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I; 158, parágrafos 1º e 3º e 288, parágrafo único, combinados com o artigo 29 e na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Isso porque, antes do dia 03 de janeiro de 2022, nesta capital, PEDRO FELIX DE LIMA, vulgo "Bafo", associou-se a diversos outros comparsas, ao menos outros dez, com o fim específico de juntos, cometerem crimes de roubos e extorsões mediante sequestro, com emprego de armas de fogo.

Consta, ainda, que no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 18h30, na Rua Conselheiro Ribas, altura do número 124, Lapa, nesta capital, PEDRO FELIX DE LIMA,

vulgo "Bafo", agindo em concurso e com identidade de propósitos com ao menos outros dez indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, o automóvel Toyota Corolla, de placas FZM-5D45/SP, uma mochila, documentos pessoais, cartões bancários, cartões de crédito, um notebook da marca Apple, um aparelho celular Iphone 11 Promax e R\$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, pertencentes a R.R.F, bem como a bolsa, documentos pessoais, carteira, cartões alimentação, cartão tíquete combustível, cartão bancário e cartão de crédito, documentos pessoais e um aparelho celular Iphone 7, pertencentes a F.C. dos S.

Consta, finalmente, que no período compreendido entre 03 e 04 de janeiro de 2022, após a prática do crime de roubo acima descrito, nesta capital, PEDRO FELIX DE LIMA, vulgo "Bafo", agindo em concurso e com identidade de propósitos com ao menos outros dez indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, constrangeu e concorreu para que fossem constrangidas, R.R.F. e F.C dos S., a fornecerem suas senhas bancárias e de aplicativos bancários, com o intuito de obter para si e para os demais membros da associação criminosa, vantagem econômica.

Segundo se apurou, a vítima F.C dos S chegava ao endereço onde reside, como passageira do veículo Toyota Corolla que era conduzido por seu empregador, a vítima R.R.F. Assim que desembarcou do Corolla e permaneceu alguns instantes a falar com R.R.F., F.C. dos S. notou a aproximação de um Peugeot preto ocupado por quatro indivíduos, um dos quais aquele que posteriormente foi identificado como o acusado PEDRO FELIX DE LIMA. PEDRO e dois de seus comparsas desembarcaram do Peugeot e abordaram as vítimas, obrigando F.C dos S. a entrar novamente no Corolla, no banco traseiro, e R.R.F. a deixar o banco do motorista e a passar para o banco de trás. Em seguida os roubadores embarcaram no Corolla, um deles na direção, e saíram com as vítimas, seguindo atrás do outro criminoso que saiu à frente com o Peugeot. Enquanto trafegavam no Corolla, com as vítimas privadas de suas liberdades, o acusado e os dois comparsas subtraíram os pertences de ambas. Então, após cerca de dez minutos circulando com as vítimas, pararam o carro atrás de um veículo Fiat Fiorino de cor branca e em mau estado de conservação, e passaram a exigir que os ofendidos desbloqueassem seus celulares e fornecessem as senhas de seus cartões e aplicativos bancários, sempre ameaçando-as com arma de fogo. Nesse momento, surgiram no local outros dois comparsas, que conduziram as vítimas para o compartimento de carga da Fiorino, que foi usado como cativoiro.

Durante o tempo em que as vítimas foram mantidas na Fiorino, permaneceram vigiadas por dois dos agentes, que se comunicavam a todo o tempo com outros comparsas, fornecendo instruções para a realização de transações indevidas na conta bancária do ofendido R.R.F e na conta de sua empresa, e discutindo para onde as levariam em seguida. Então, as vítimas foram reconduzidas ao Corolla e levadas para outro cativoiro, qual seja, um pequeno imóvel de alvenaria em uma viela, onde chegaram por volta das 20h00. Nesse local, onde havia cerca de cinco outros membros da quadrilha, um dos quais de vulgo "Rique", as vítimas foram mantidas sob a mira de armas de fogo e foram torturadas psicologicamente, eis que os criminosos diziam, inclusive, que as manchas existentes nas paredes do imóvel eram sangue de outras Vítimas.

R.R.F e F.C dos S. foram mantidos no segundo cativoiro até por volta das 15h40 do dia seguinte (04 de janeiro de 2022), quando então foram levados ao Corolla, por dois dos criminosos e deixados numa esquina de uma comunidade e orientados a ali permanecer por cinco minutos. Os dois agentes seguiram a pé em sentido contrário e entraram no mesmo Peugeot preto já citado, que por ali passou para buscá-los.

Foram efetivadas transações bancárias na conta da empresa e na conta pessoal da vítima R.R.F., que somaram R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Durante diligências investigativas realizadas na delegacia especializada, equipe de investigação recebeu informações dando conta de que suspeitos da prática de crimes patrimoniais recentes, com resultado morte, residentes na favela do Jaguaré, estariam reunidos em um local determinado. No local, foram abordados alguns suspeitos, que foram levados à delegacia, dentre os quais PEDRO FELIPE DE LIMA, que

foi reconhecido pela vítima F.C dos S.

Oferecida a denúncia, (fls. 1/5), foi ela recebida no dia 18 de abril de 2022 (fls. 92). Consequentemente o acusado foi citado (fls. 106), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 93/95), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de setembro de 2022 às 15:00 horas.

Durante a instrução da causa foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, sobrevieram as alegações finais.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência (fls. 9/19); o auto de qualificação (fls. 35); o mandado de prisão preventiva (fls. 60/61); bem como as folhas de antecedentes criminais (fls. 49/52; 77/80).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência registrado, pelo auto e exibição e apreensão, bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A vítima Flávia reconheceu com certeza o réu em audiência como o comparsa que dirigia o veículo. Declarou que saiu do trabalho na companhia de seu diretor e no instante em que desceu do carro, já na sua residência, foi abordada pelo acusado Pedro, que portava uma arma de fogo e, imediatamente, ingressou no veículo na companhia dos outros comparsas. Narrou que ele apontava a arma para a parte abdominal do seu diretor, tentando fazer o veículo ligar. Ato contínuo, o acusado vendou seus olhos e se dirigiram para uma favela no bairro do Jaguaré, onde foram colocados no interior de um automóvel Fiorino, de cor branca. Passaram a exigir a entrega das senhas dos celulares, cartões de créditos e senhas das contas nos bancos. Não satisfeitos, retornaram ao veículo e foram levados até outra comunidade. Neste local, percebeu que havia vozes de aproximadamente dez pessoas, que seu diretor foi agredido com brutalidade, temendo inclusive por algo pior dado ao terror psicológico que narrou em juízo. Em seguida, contou que passou a receber diversas ligações telefônicas de uma das suas filhas. Juntamente com a outra vítima, foi obrigada a permanecer a noite toda no cativeiro, sob atenção atenta de um indivíduo armado, até que na manhã seguinte as extorsões continuariam. Exibiam a todo momento manchas nas paredes dizendo que seriam de sangue, com sucessivas e brutais agressões ao seu diretor. Com o bloqueio das contas, foram liberadas numa rodovia nas imediações. Ao final, diz que sofre hoje com síndrome de pânico, que não consegue ficar em lugares públicos, sendo indispensável tratamento psicológico. A vítima Robson reconheceu com certa dúvida o réu em audiência. Disse que deixava a vítima Flávia em sua residência, quando foi abordado por diversos criminosos, que chegaram em outro veículo. Após certa dificuldade em sair com o automóvel, foram até uma comunidade, sofrendo ameaças com arma de fogo durante todo o trajeto. Já neste local, foram transferidos para um veículo Fiorino, exigindo a entrega das senhas, cartões e celulares. Contou que todos eram bem articulados, envolvendo aproximadamente doze a quinze criminosos. Havia uma clara divisão de tarefas. Em seguida, foram levados até outro cativeiro e passou a sofrer diversas agressões físicas, com tapas fortes no rosto, de forte intensidade. Passaram a noite sendo vigiados por um indivíduo armado. Já na manhã seguinte as extorsões continuaram, juntamente com as agressões. Ao final, foram liberados numa rodovia. Do crime, roubaram diversos bens pessoais e fizeram quase R\$ 500 mil reais em transferências. Disse que até hoje sofre transtornos psicológicos, faz acompanhamento médico e que necessitou ajuizar ações cíveis contras as instituições financeiras.

A prova policial igualmente foi esclarecedora e revelou a dinâmica do crime.

A testemunha Admilson, policial civil, declarou que, na data dos fatos, trabalhava na delegacia antissequestro. Não teve contato direto com o caso, porém prestou algum suporte na época dos fatos.

A testemunha Cintia, igualmente policial civil, declarou que, na data dos fatos, trabalhava na delegacia antissequestro. Não teve contato direto com o caso, não

sendo também a responsável pela prisão.

A testemunha Valter, policial civil, declarou que, na data dos fatos, soube que havia uma quadrilha que praticava crimes envolvendo sequestro e transferências bancárias. Não teve contato direto com o caso, não sendo também a responsável pela prisão. No local, prenderam o acusado e posteriormente a vítima reconheceu o acusado com convicção. Ela disse que foi rendida e sequestrada, exigindo a transferência de aproximadamente R\$ 150 mil. Soube que alguns outros pertences pessoais foram roubados durante o tempo que permaneceu com a liberdade restrita. Por fim, a testemunha Marco, policial civil, reiterou o relato de seus colegas. Soube, por meio de informações anônimas, que os integrantes da quadrilha criminosa estava nas imediações, conseguindo fazer a prisão do acusado Pedro e do dono de um bar, que seria o motorista. Os demais conseguiram fugir. Já em solo policial, o reconhecimento das vítimas foi feito e com resultado positivo.

Interrogado, o réu negou os fatos. Não trouxe qualquer testemunha que comprovasse seu relato, deixando o juízo com dúvida além do razoável. Assim, tenho que a fala do réu encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou o delito que lhe é imputado.

A palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do roubo. Importante frisar que, como geralmente acontece, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é que pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Frise-se que, em juízo, reconheceu o acusado, dizendo que permaneceu subjugada e com a liberdade restrita por aproximadamente vinte e três horas.

Sobre esse tema, leciona Tourinho Filho que, a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça.

Sobre a preponderância da palavra da vítima já se assentou: A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si.

O relato das vítimas, por sinal emocionado, foi, ademais, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado.

E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal'".

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à

mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

A versão do réu não se sustenta. O quadro probatório, como se vê, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos pelos acusados.

Estão configuradas as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do §2º e do inciso I do §2º-A, todos do artigo 157 do Código Penal.

O concurso de agentes ficou comprovado pelo modo de atuação do réu e dos indivíduos não identificados, consoante narrado pelas vítimas. Agiram em conjunto, no momento em que a vítima foi abordada até o momento em que os policiais abordaram o réu no veículo das vítimas. Ressalta-se que é prescindível a identificação de todos os agentes criminosos, bastando que a prova produzida leve à certeza de que o crime foi praticado em concurso de agentes, como ocorre nos autos.

Ademais, o modo de execução do roubo relatado nos autos é mais grave que a simples subtração instantânea, com a imediata liberação da vítima, justificando-se o aumento da pena, pois a conduta extrapolou a grave ameaça componente do próprio delito. A vítima relata que o roubo de seus pertences pessoais foi durante a ação criminosa, quando estava privada de sua liberdade pelos agentes. Sobre o tema:

... 12. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CPB. 13. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" 14. Outra não é a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, in *ipsis verbis* : Por fim, também é qualificado o roubo quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inc. V, acrescentado pela Lei 9.426 de 24.12.1996). a Privação de liberdade do ofendido pode ser meio ou elemento do roubo, perdendo o sequestro sua autonomia. Entretanto, considerando-se a maior gravidade do fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa apenação por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após a subtração, configura-se o concurso material de crimes (in Código Penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2007, página 1.420).- (STJ, 5ª Turma, HC 109.176-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.08).

Também, restou configurada a majorante do emprego da arma de fogo. Em que pese a não localização da arma, entendo que não há necessidade de sua apreensão para a configuração de tal circunstância. A vítima foi categórica ao afirmar que um dos agentes estava em poder de uma arma durante o assalto. A esse respeito, assim se pronunciou este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBOS - (...) CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA - apreensão - Desnecessidade - Validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP - Precedentes das Cortes Superiores. PENAS - primeira fase - base fixada no mínimo legal para todos os réus - segunda fase - pena inalterada - ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - presentes as majorantes de emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade - mantido o aumento. REGIME - fechado - réus que agiram com culpabilidade e periculosidade exarcebadas, conforme circunstância das causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes - Beccaria - improvimento aos recursos, com determinação.

Ainda, o delito de extorsão também restou comprovado. De acordo com a prova aqui produzida, incontroverso que o acusado, mantendo a vítima em restrição de liberdade, exigiu dela os cartões e senhas, bem como que realizasse até mesmo um empréstimo.

Com efeito, o crime de extorsão é delito formal, que se perfaz no momento que o agente constrange a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Nessa toada, confira-se a Súmula 96 do C. Superior Tribunal de Justiça: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Configurado, por conseguinte, o dolo de extorquir, que não deve ser confundido com o de subtrair o dinheiro em espécie, seus cartões e telefone celular, os quais foram levados da vítima.

Presentes, ainda, as causas de aumento de pena previstas no §1º do artigo 158 do Código Penal. O concurso de agentes e uso de arma de fogo restaram comprovados pelos motivos acima expostos.

Da mesma forma, a qualificadora prevista no §3º do mesmo dispositivo. As vítimas relatam, de forma coesa, que foram abordadas pelo réu e outros indivíduos não identificados. Abordado, sua liberdade foi restringida até o final da ação criminosa, que durou aproximadamente vinte e três horas.

Por fim, quanto ao crime capitulado no artigo 288 do Código Penal, veja-se que pelas provas produzidas no transcorrer da ação penal revelaram que o réu era integrante das chamadas "Quadrilhas do PIX", organização esta que vem assolando as vítimas em centros urbanos, colocando em xeque toda a sociedade.

A hipótese, pois, é do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, verifico que incide o concurso material de crimes. O réu, mediante mais de uma ação, atingiram mais de um resultado, cometendo os crimes de extorsão e roubo, se valendo de associação criminosa. Sendo assim, as penas aplicam-se cumulativamente.

Forçoso pontuar que não se pode reconhecer a continuidade delitiva, porquanto, para sua configuração, necessária a pluralidade de crimes da mesma espécie (frise-se, previstos no mesmo tipo penal), o que não ocorre no caso em comento, além da similaridade de tempo, local e forma de execução.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão.

Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e sua conduta subsume-se, in totum, aos crimes tipificados no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; artigo 158, §1º e §3º, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo acentuado, demonstrando que o acusado extrapolou os limites do tipo para atingir a consumação do delito); antecedentes (nada a considerar); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (normal à espécie); consequências do crime (o crime praticado gerou traumas e sequelas psicológicas mais graves às vítimas, que, inclusive disseram ser necessário acompanhamento médico) ;comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim nesta primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, com exasperação de 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o roubo, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para a extorsão qualificada e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de formação de quadrilha. Verifico que incidem sobre o crime de roubo duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atento aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena do réu em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com

emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticado sem concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa. Ante ao quantum de pena aplicada, a gravidade dos delitos e as causas de aumento reconhecidas, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar, PEDRO FELIPE DE LIMA às

penas de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e a solver 43 (quarenta e três) dias-multa, no padrão, por infração aos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; artigo 158, §1º e §3º, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nego-lhe o direito do apelo em liberdade. Com efeito, o réu foi condenado por crimes graves (extorsão, roubo e organização criminosa), praticados com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, que atenta contra ordem pública, pois coloca em risco o patrimônio e a vida alheia. Tais circunstâncias recomendam a custódia cautelar em fase recursal, a fim de se assegurar a manutenção da paz pública.

Oportunamente, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao E. TRE/SP para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Informe-se o julgamento à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's. P.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA